

เกินกว่าที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดได้ พิพากษาให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีคืนหลักประกันของจำนวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท พร้อมชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกจำนวน ๙,๓๐๕.๗๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าเสียหายเป็นเงินค่าธรรมเนียมธนาคารของเงินหลักประกันของจำนวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จนถึงวันชำระหนี้ตามคำพิพากษาเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๙-๙๕๐/๒๕๕๙)

๖. หลักประกันของ

๖.๑ กรณียึดหลักประกันของเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ในการเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุชนเช่นผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้งสองรายชอบที่จะถือหนังสือมอบอำนาจฉบับที่ผู้มีสิทธิเสนอราคามอบให้แก่ตนมาด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อว่ามีกรณีที่ผู้แทนคนใดคนหนึ่งประสบอุปสรรคจนไม่อาจเดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาได้ทันเวลาลงทะเบียน การที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคามีได้ดำเนินการดังกล่าว กลับให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงคนเดียวเป็นผู้ถือหนังสือมอบอำนาจทั้งสองฉบับไว้กับตน เป็นเหตุให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาอีกรายหนึ่งซึ่งมิได้ถือหนังสือมอบอำนาจฉบับของตนไว้ แม้จะมาถึงสถานที่เสนอราคาก่อนกำหนดเวลาลงทะเบียน แต่ก็ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ และปรากฏว่าผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอการารายที่ถือหนังสือมอบอำนาจทั้งสองฉบับไว้เดินทางมายังสถานที่เสนอราคาเมื่อพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางที่ใช้เดินทางมายังสถานที่เสนอราคา กรณีย่อมถือไม่ได้ว่าการที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ต้องรับผิดชอบ หากแต่เป็นกรณีที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้งสองคนเอง หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาได้รับแล้วเห็นว่า การที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๕ ความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาได้รับคงไม่สูงเท่ากับเบี่ยงปรับเต็มจำนวนตามหลักประกันของซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของราคาเริ่มต้นการประกวดราคา ทั้งผู้เสนอราคาและผู้แทนไม่อาจลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ก็มีได้จึงไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคา ดังนั้นจึงเห็นควรลดเบี่ยงปรับจำนวนดังกล่าวลงเหลือเพียงร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี่ยงปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ TELEPROTECTION EQUIPMENT WITH ACCESSORIES โดยกำหนดราคาสูงสุดของการประกวดราคาดังกล่าวจำนวน ๑๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท และกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาดำเนินการลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาดังตั้งเวลา ๑๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ปรากฏว่าในวันเสนอราคา มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน ๒ ราย ส่วนบริษัท ย. (ผู้ฟ้องคดี) ไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนตามกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการประกวดราคาจึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และแจ้งผู้แทนของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีต้องถูกยึดหลักประกันของเนื่องจากไม่มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงไปยังผู้ถูกฟ้องคดีถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ว่า เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ คน เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา คือ นาย ว. และนางสาว อ. แต่ปรากฏว่านาย ว. ซึ่งเดินทางไปถึงสถานที่เสนอราคาดังตั้งเวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจและแบบแจ้งชื่อผู้แทนของผู้ฟ้องคดีอยู่ที่นางสาว อ. ซึ่งเกิดเหตุสุดวิสัยในระหว่างการเดินทางไปเสนอราคา โดยเวลาประมาณ ๘ นาฬิกาของวันเสนอราคาได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบนทางพิเศษ กีดขวางการจราจรหลายช่องทาง สภาพการจราจรติดขัด เป็นเหตุให้นางสาว อ. เดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาในเวลา ๑๐.๕๐ นาฬิกา ซึ่งล่วงเลยกำหนดการลงทะเบียนแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาผิดสัญญาแต่อย่างใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีผิดเงื่อนไขตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินตามหลักประกันของให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งยึดหลักประกันของดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งแจ้งว่าธนาคารผู้ค้ำประกันได้ชำระเงิน



ตามสัญญาค้ำประกัน (หลักประกันของ) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย ว. และนางสาว อ. เป็นผู้แทนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาที่พักพิพาท โดยทำหนังสือมอบอำนาจแยกออกเป็น ๒ ฉบับ โดยให้แต่ละคนมีอำนาจผูกพัน ติดต่อกับ ปฏิบัติชี้แจง และรับทราบคำสั่งทั้งปวงจากผู้ถูกฟ้องคดี แทนผู้ฟ้องคดี ตามที่ทางราชการแจ้งมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และผู้ฟ้องคดียินดีผูกพันและให้สัตยาบันแก่กิจการต่าง ๆ ที่แต่ละคนได้ปฏิบัติไปโดยชอบภายในขอบเขตหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนผู้ฟ้องคดีได้กระทำด้วยตนเอง ดังนั้น ในการเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาและกระทำการในกระบวนการเสนอราคา วิทยุชนเช่นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ชอบที่จะถือหนังสือมอบอำนาจฉบับที่ผู้ฟ้องคดีมอบให้แก่ตนมาด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อว่าหากนาย ว. หรือนางสาว อ. คนใดคนหนึ่งประสบอุปสรรคในการเดินทางจนเป็นเหตุให้ไม่อาจเดินทางมาถึงที่ทำการของสถานที่เสนอราคาได้ทันเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา คนที่เดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาได้ทันเวลาจะสามารถแสดงหนังสือมอบอำนาจฉบับที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้แก่ตนเป็นผู้แทนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ แต่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองคนหาได้ทำเช่นนั้นไม่ โดยนาย ว. กลับมอบให้นางสาว อ. ถือหนังสือมอบอำนาจฉบับที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้ตนเป็นผู้แทนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคามาสถานที่เสนอราคาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจฉบับที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้นางสาว อ. เป็นผู้แทนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา เป็นเหตุให้นาย ว. ซึ่งเดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาตั้งแต่ก่อนกำหนดเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาถึง ๓๐ นาที ไม่อาจลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามเวลาที่กำหนดได้ จำต้องรอให้นางสาว อ. มาถึงสถานที่เสนอราคาเสียก่อน แต่ปรากฏว่านางสาว อ. ไม่อาจเดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาได้ทันกำหนดเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา เนื่องจากได้เกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางที่นางสาว อ. ใช้เดินทางมาสถานที่เสนอราคา เป็นเหตุให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานกว่า ๑ ชั่วโมง ทั้งนาย ว. และนางสาว อ. จึงไม่อาจลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามเวลาที่กำหนดได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดหาได้เกิดจากอุบัติเหตุบนเส้นทางที่นางสาว อ. ใช้เดินทางมาสถานที่เสนอราคาโดยตรงไม่ หากแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสองคนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาย ว. ที่ไม่ได้ถือหนังสือมอบอำนาจฉบับที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้ตนเป็นผู้แทนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคามาสถานที่เสนอราคาด้วยตนเองดังเช่นที่วิทยุชนพึงกระทำ กลับมอบให้นางสาว อ.

ถือหนังสือมอบอำนาจฉบับที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้ตนเป็นผู้แทนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา มาสถานที่เสนอราคา พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจฉบับที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้นางสาว อ. เป็นผู้แทนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงไม่อาจถือได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์อื่นใดอันผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิ ยึดหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นหลักประกันของประกวดราคา และเรียกให้ ธนาคารผู้ค้ำประกันนำเงินจำนวนตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเบี่ยงปรับได้โดยชอบ

อย่างไรก็ตาม หนังสือค้ำประกันจำนวน ๑,๕๕๒,๐๐๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีมอบให้ ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันของประกวดราคาที่พิพาทนั้น คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของราคาเริ่มต้นการประกวดราคาที่กำหนดไว้ ๑๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อการประกวดราคาครั้งนี้ ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ ๒๒.๙๕ ดังนั้น แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยได้ LOG IN เข้าสู่ระบบและเสนอราคา แต่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดี ก็ยังไม่เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้เสนอไว้มากนัก ความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จึงไม่มากนัก อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีเองก็ได้ตั้งใจไม่ส่งผู้เข้าร่วมกระบวนการ เสนอราคา จึงเห็นได้ว่าเบี่ยงปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีริบไว้ นั้นสูงเกินส่วน เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสีย ของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้นแล้ว สมควรลดเบี่ยงปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีลงโดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระเพียงร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี่ยงปรับ ทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเบี่ยงปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๐๘,๔๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะต้องคืนเบี่ยงปรับส่วนที่ริบไว้เกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และโดยที่การยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิตามข้อตกลง ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อศาลพิพากษาลดเบี่ยงปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^{๓๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเบี่ยงปรับบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับ ดอกเบี้ยจากเงินเบี่ยงปรับที่ได้รับคืนนั้น

^{๓๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี่ยงปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควร เพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี่ยงปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป



สำหรับดอกเบี๋ยผัดนัดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น โดยที่เบี๋ยปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นหนี้ที่มีได้กำหนดระยะเวลาอันพึงชำระหนี้แก่กันได้ตามวันแห่งปฏิทินหรืออาจคำนวณนับได้โดยปฏิทิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินมาชำระเบี๋ยปรับดังกล่าวได้โดยพลัน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี๋ยปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีย่อมได้ชื่อว่าผัดนัดตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้หนี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๓ วรรคแรก^{๓๓} ประกอบกับมาตรา ๒๐๔^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งการยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี โดยขอให้นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่ก็อาจอนุมานได้จากการที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ขออุทธรณ์การยึดหลักประกันของต่อผู้ว่าการของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นอย่างช้า เมื่อครบกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคือ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระเบี๋ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ชื่อว่าผัดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และต้องชำระเบี๋ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีพร้อมดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ อันเป็นวันก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับชำระเงินจากธนาคารผู้ค้ำประกัน คิดเป็นดอกเบี๋ยทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๗๗๒.๘๗ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี๋ยปรับที่รับไว้จำนวน ๑,๒๒๒,๘๒๗.๑๓ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒/๒๕๕๙)

^{๓๓-๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๓ ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้หนี้มีได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ให้ชำระ ท่านว่าเจ้าหนี้อย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันเช่นกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้อยู่ไม่ชำระหนี้ให้ชำระหนี้ได้ถือว่าผัดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดให้ชำระ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผัดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว

กรณีที่ยกย่องของตัวแทนผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ใช้ในการเดินทางไปเสนอราคา เกิดเครื่องยนต์ชำรุดเสียหาย ลูกสูบติด หม้อน้ำแห้ง เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางไปเสนอราคาได้ภายในกำหนดเวลาลงทะเบียน ถือเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับยานพาหนะที่ใช้กำลังเครื่องจักรกลในการขับเคลื่อนและต้องเดินทางระยะไกล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือตัวแทนมิได้มีความระมัดระวังในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนนำรถออกใช้งาน อันถือเป็นความผิดของผู้มีสิทธิเสนอราคาเอง มิใช่เหตุสุดวิสัย หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเป็นจำนวนถึงร้อยละ ๒๖.๔๗ และไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้เสนอการรายใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และแม้ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งถูกริบหลักประกันของดังกล่าวจะไม่ได้เข้าร่วมเสนอราคาครั้งที่พิพาทก็ตาม ก็มิได้เป็นเหตุให้การประมูลต้องล้มเลิกไปหรือไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ อีกทั้งความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาได้รับเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด มิใช่มากนัก เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายมิใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแล้ว สมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยให้ชำระเบี้ยปรับเพียงร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเบี้ยปรับที่รับไว้ทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้มีการยื่นเอกสารการเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ฟ้องคดี) ได้มอบอำนาจให้นาง ก. ผู้ช่วยผู้จัดการเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารการเสนอราคาพร้อมกับยื่นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท เป็นหลักประกันของ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยประธานคณะกรรมการประกวดราคาได้มีหนังสือถึงผู้มีสิทธิเสนอการรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งกำหนดนัดหมายการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด โดยกำหนดให้การลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา



รวมเวลา ๓๐ นาที ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อผู้แทนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาให้กรรมการตรวจสอบก่อนการลงทะเบียน โดยหนังสือดังกล่าวได้มีหมายเหตุกำหนดให้ต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันของ ผู้ฟ้องคดีได้ตั้งนาย อ. เป็นตัวแทนมาลงทะเบียนเข้าเสนอราคา แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันเสนอราคามีผู้ไปลงทะเบียนจำนวน ๓๗ ราย จากผู้ยื่นซองเสนอราคาทั้งหมด ๔๐ ราย ซึ่งผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเป็นหนึ่งในสามรายของผู้ที่ไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียน เนื่องจากในระหว่างการเดินทาง เครื่องยนต์เกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงรีบหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งรับหลักประกันของดังกล่าวต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไปลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดเป็นเหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีได้เตรียมความพร้อมและมีเจตนาที่จะเข้าเสนอราคา และมีได้มีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด แต่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาแล้วยืนยันตามผลการพิจารณาเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือลดค่าปรับอันเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ทันด้วยเหตุสุดวิสัย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศประกวดราคาที่พิพาท รวมทั้งหนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มิได้กำหนดข้อยกเว้นการรับหลักประกันของเนื่องจากกรณีมีเหตุสุดวิสัยไว้ แต่ตามมาตรา ๘^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดให้ “เหตุสุดวิสัย” ต้องเป็นเหตุที่มีได้เกิดขึ้นโดยผู้ฟ้องคดีหรือตัวแทนของผู้ฟ้องคดีที่จะเดินทางไปเสนอราคา เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้น และต้องเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงทะเบียนเข้าเสนอราคาที่พิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องวางแผนการเดินทางเพื่อมาให้ทันลงทะเบียนเข้าเสนอราคา โดยจะต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดในระหว่างการเดินทางด้วย ดังนั้น เมื่อกรณีที่รถยนต์ของตัวแทนผู้ฟ้องคดีที่ใช้ในการเดินทาง

^{๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

ไปเสนอราคาเกิดเครื่องยนต์ชำรุดเสียหาย ลูกสูบติด เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับยานพาหนะที่ใช้กำลังเครื่องจักรกลในการขับเคลื่อนและต้องเดินทางในระยะไกล อีกทั้งในสำเนาใบเงินสดของอุษณภรณ์ระบุว่า เครื่องยนต์ขัดข้อง หม้อน้ำแห้ง ลูกสูบติด แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีหรือตัวแทนมิได้มีการระมัดระวังตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ดีกว่าก่อนนำออกใช้งาน ซึ่งถือเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีเอง เพราะหากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนั้นได้ กรณีจึงมิใช่เหตุสุดวิสัยดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง นอกจากนี้ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ถึง ๓ คน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แทนคนใดคนหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แต่งตั้งผู้แทนอื่นอีกเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าเป็นเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการเสนอราคาที่พิพาท ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเป็นจำนวนถึง ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๗ และไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้เสนอการารายใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้เข้าร่วมเสนอราคาครั้งดังกล่าว ก็มิได้เป็นเหตุให้การประมูลต้องล้มเลิกไปหรือไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ และหากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ก็คงได้รับความเสียหายไม่มากนัก จึงเห็นได้ว่า เบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับไว้นั้นสูงเกินส่วน เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแล้ว สมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเบี้ยปรับที่รับไว้ทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธนาคารผู้ค้ำประกันได้ชำระเงินจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินส่วนที่รับไปเกินจำนวนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินที่ยึดตามหลักประกันของแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๒๘/๒๕๕๙)



๖.๒ กรณียึดหลักประกันของเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ LOG IN เข้าสู่ระบบการประมูลภายในเวลาที่กำหนด

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดการประมูลใช้สิทธิตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา ๓ ฝ่าย) ยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ LOG IN เข้าสู่ระบบการประมูลภายใน ๑๕ นาทีแรก อันเป็นการผิดเงื่อนไขตามสัญญา ๓ ฝ่าย กรณีดังกล่าวแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ LOG IN แต่เกิดปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ฟ้องคดีขัดข้องกะทันหันก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหลักเกณฑ์การเสนอราคาทางโทรสารกรณีขาดการเชื่อมต่อกับระบบประมูลจากผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อนวันทำการประมูล ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมต้องผูกพันที่จะดำเนินการตามรายละเอียดและวิธีการดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยผ่านการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน ย่อมต้องรู้หรือควรรู้ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอราคาในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปยังผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประมูลได้ ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ LOG IN เข้าสู่ระบบการประมูล และมีได้แจ้งให้ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ทำการเสนอราคาแทน จึงเป็นความบกพร่องและประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีเอง หน่วยงานทางปกครองผู้จัดการประมูลจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน ๕๐๘,๕๑๕ บาท พร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลจ้าง ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. (ผู้ฟ้องคดี) ได้ซื้อและยื่นเอกสารประมูลจ้างตามประกาศดังกล่าว พร้อมกับวางหลักประกันของเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารวงเงินค้ำประกัน ๕๐๘,๕๑๕ บาท ต่อมา คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้กำหนดให้มีการเสนอราคาประมูลในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐ นาฬิกา ถึง ๑๑ นาฬิกา ณ สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยใช้วิธีประมูลแบบปิดราคา และกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๑๕ นาทีแรก มิฉะนั้น จะถูกตัดออกจากระบบ ปรากฏว่าในวันและเวลาเสนอราคาประมูล ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบ

การประมูลและเสนอราคาภายใน ๑๕ นาทีแรก ระบบประมูลจึงตัดผู้ฟ้องคดีออกจากการเสนอราคา โดยอัตโนมัติ และการเสนอราคาได้ดำเนินการต่อไปจนได้ผู้ชนะการประมูล ในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อชี้แจงเหตุที่ไม่สามารถ LOG IN เข้าสู่ระบบการประมูลได้ว่าเป็นเพราะระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ฟ้องคดีเกิดขัดข้องกระทันหัน จึงขอให้พิจารณายกเว้นการยึดหลักประกันซอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ขาดการเชื่อมต่อกับระบบประมูล ผู้ฟ้องคดีสามารถเสนอราคาทางโทรสารเพื่อให้ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เสนอราคาแทนได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว จึงถือว่าสละสิทธิในการ LOG IN เข้าสู่ระบบ และไม่มีสิทธิได้รับหลักประกันซองคืน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งยึดหลักประกันซองดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันคืนหลักประกันซองหรือคืนเงินจำนวน ๕๐๘,๕๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้เอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พิพาทจะมีได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เสนอราคาทางโทรสารกรณีขาดการเชื่อมต่อกับระบบประมูลไว้ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัท บ. ในฐานะผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ได้ส่งเอกสารชี้แจงรายละเอียดและวิธีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแบบฟอร์มการเสนอราคา กรณีขาดการเชื่อมต่อกับระบบประมูลต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว และผู้ฟ้องคดีได้รับทราบรายละเอียดและวิธีการเสนอราคาดังกล่าวแล้วโดยการตอบรับทางโทรสารไปยังผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบรายละเอียดและวิธีการเสนอราคา รวมถึงการเสนอราคาทางโทรสารดังกล่าวก่อนการเสนอราคาแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องผูกพันที่จะดำเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ได้แจ้งไว้ ประกอบกับในชั้นการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งยึดหลักประกันซองตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีเคยผ่านการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมรู้หรือควรรู้ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอราคาในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปยังผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประมูลได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ LOG IN เข้าสู่ระบบการประมูล และมีได้แจ้งให้ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ทำการเสนอราคาแทน ย่อมถือได้ว่าเป็นความบกพร่องและประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีเอง จึงไม่มีเหตุพ้องผันการยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นเงิน ๕๐๘,๕๑๕ บาท

อย่างไรก็ตาม โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับชำระเงินค่าปรับจำนวน ๒๕๔,๒๕๗.๕๐ บาทจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาในส่วนนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้แล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับชำระเงินค่าปรับจำนวน ๒๕๔,๒๕๗.๕๐ บาทจากผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๙๔/๒๕๕๘)

๖.๓ กรณียึดหลักประกันของเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาเริ่มต้นการประมูลสูงกว่าราคากลาง

เมื่อประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประมูลจ้างกำหนดไว้โดยชัดเจนว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาเริ่มต้นที่ราคากลาง การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้ลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา ๓ ฝ่าย) ซึ่งเป็นการรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศประมูลจ้างทุกประการ เสนอราคาเริ่มต้นสูงกว่าราคากลางที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประมูลกำหนด จึงเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการประมูล และเป็นการผิดสัญญา ๓ ฝ่ายดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประมูลจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ๓ ชั้น โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าประมูลงานดังกล่าวจำนวน ๔ ราย รวมทั้งบริษัท ท. (ผู้ฟ้องคดี) ปรากฏว่าในวันประมูล ผู้ฟ้องคดีได้ทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบและเสนอราคาจำนวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่โปรแกรมของบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลาง

ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่รับการเสนอราคา เนื่องจากขัดต่อข้อกำหนดตามประกาศประมูลจ้าง ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอราคาเริ่มต้นที่ราคากลาง คือ ราคา ๑๑,๐๓๒,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้แจ้ง ยืนยันราคาดังกล่าวเป็นราคาครั้งสุดท้ายต่อคณะกรรมการที่ประจำอยู่ที่ห้องสังเกตการณ์ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบผลการพิจารณาการเสนอราคาว่าตนไม่ได้รับการพิจารณา จึงมีหนังสือ ขอคืนเงินหลักประกันซองจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือแจ้งการยึด หลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการประมูลตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศประมูลจ้างที่พิพาทและเอกสารแนบท้ายประกาศประมูลจ้างดังกล่าว มีข้อกำหนดให้ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องเสนอราคาเริ่มต้น ที่ราคากลางของโครงการ หากผู้เสนอราคามีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องถูกริบ หลักประกันซองทันที ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทำการ LOG IN เพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา โดยเสนอราคาจำนวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าราคากลาง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดไว้ที่จำนวน ๑๑,๐๓๒,๐๐๐ บาท ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนด ราคากลางดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนทั้งในประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้าง ประกอบกับ ตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา ๓ ฝ่าย) ผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไข ที่กำหนดตามประกาศประมูลจ้างทุกประการ การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาประมูลจ้างสูงกว่าราคากลาง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด จึงเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้าง และถือเป็น ฝ่ายผิดสัญญาจะเข้าร่วมประมูลงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิริบหลักประกันซองจำนวน ๕๕๑,๖๐๐ บาท ของผู้ฟ้องคดีได้ และเมื่อไม่ปรากฏ พฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดหลักประกันซองไว้สูงเกินส่วน จึงไม่มีเหตุที่จะงดการเรียกเก็บหลักประกันซองหรือลดวงเงินหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕/๒๕๕๙)



๖.๔ กรณียึดหลักประกันของเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือทำการเสนอราคาเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่สัญญามีข้อกำหนดว่า เมื่อ LOG IN แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่เสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูลนั้น เมื่อตีความข้อสัญญาดังกล่าวไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วยแล้ว ย่อมหมายความว่า เมื่อ LOG IN แล้ว จะต้องเสนอราคาภายในระยะเวลาการเสนอราคาที่กำหนดด้วย ดังนั้น กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้เสนอราคาเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาการเสนอราคาแล้ว แม้จะอ้างว่าความล่าช้าในการเสนอราคาดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของอุปกรณ์หรือระบบการเสนอราคา แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนจะ LOG IN เข้าสู่ระบบและทำการเสนอราคานั้น ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ทำการทดสอบระบบแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ทราบว่ามีปัญหาขัดข้องแต่อย่างใด กรณีจึงเชื่อได้ว่าโดยปราศจากข้อสงสัยว่าผลการทดสอบระบบไม่มีปัญหาขัดข้องแต่ประการใด จึงถือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาประพฤติผิดสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาได้รับแล้วเห็นว่า การที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๐๖๔ ความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาได้รับคงไม่สูงเท่ากับเบี้ยปรับเต็มจำนวนตามหลักประกันของ ดังนั้น จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับจำนวนดังกล่าวลงเหลือเพียงร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

กองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยกรมยุทธโยธาทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลังเข้าที่ตั้งประจำถาวร จังหวัดสระบุรี โดยได้ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจำนวน ๑๘ ราย รวมทั้งบริษัท จ. (ผู้ฟ้องคดี) ปรากฏว่าในวันเสนอราคา ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทำการเสนอราคาเมื่อพ้นระยะเวลาเสนอราคาแล้ว โดยอ้างว่าราคาที่เสนอไปไม่ปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้พยายามเสนอราคาซ้ำอีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถเสนอราคาได้ จึงได้แจ้งเหตุดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการประกวดราคาและเจ้าหน้าที่ของบริษัท น.



ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เจ้าหน้าที่มิได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อมา บริษัท น. มีหนังสือชี้แจงต่อประธานคณะกรรมการประกวดราคาว่า จากการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติใด ๆ ของระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ค้าทั้ง ๑๘ ราย ในระหว่างการประมูลจนกระทั่งหมดเวลาการประมูล และพบว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเสนอราคา เมื่อหมดเวลาการประมูลแล้ว จึงไม่สามารถเสนอราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือแจ้ง การยึดหลักประกันซองกรณีไม่เสนอราคาไปยังผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งยึดหลักประกันซอง ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งยืนยันการยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือ เรียกให้ธนาคารผู้ค้าประกันชำระเงินตามหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือ ค้ำประกัน (หลักประกันซอง) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่จะ LOG IN เข้าสู่ระบบและทำการเสนอราคานั้น ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้ทำการทดสอบระบบแล้วเป็นเวลา ๑๕ นาที ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า ระบบมีปัญหาขัดข้องประการใด ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท น. ทราบเพื่อทำการแก้ไข แต่ไม่ปรากฏว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความข้อนี้ให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัท น. ทราบ กรณีจึงเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผลการทดสอบระบบไม่มีปัญหา ขัดข้องแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจเชื่อได้ตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีว่า ระบบมีปัญหาขัดข้อง หรือผิดปกติในระหว่างเวลาทำการเสนอราคา แล้วกลับมาเป็นปกติภายหลังล่วงพ้นระยะเวลา การเสนอราคา โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท น. เข้าไปแก้ไขปัญหาคัดข้องหรือความผิดปกติ ของระบบ ดังนั้น เมื่อผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอราคาภายในระยะเวลาที่กำหนดในแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี ประพฤติผิดสัญญาที่ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้อง ไม่ถอนตัวจากการประกวดราคา และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว จะต้องเข้าร่วม เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และเมื่อตีความสัญญา ข้อที่ว่า เมื่อ LOG IN แล้ว จะต้องเสนอราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่เสนอราคาสูงกว่าหรือ เท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูลไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณี ด้วยแล้ว ย่อมหมายความว่า เมื่อ LOG IN แล้ว จะต้องเสนอราคาภายในระยะเวลาการเสนอราคา ที่กำหนดด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองตามหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารจำนวนเงิน ๔,๘๐๔,๓๐๐ บาท ของผู้ฟ้องคดีได้



อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการประกวดราคาครั้งนี้ ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑๗,๖๘๖,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๐๖๔ และเชื่อได้ว่าหากผู้ฟ้องคดีได้เสนอราคาภายในระยะเวลาการเสนอราคาที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคาจ้างโดยถูกต้องครบถ้วนเหมือนดังเช่นผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น ผู้ฟ้องคดี ก็คงเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอมากนัก ดังนั้น ความเสียหายทั้งที่อาจ คำนวณเป็นเงินได้และความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ คงไม่สูง เท่ากับเบี้ยปรับจำนวน ๔,๘๐๔,๓๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเอาจากผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่า เบี้ยปรับดังกล่าวเป็นจำนวนที่สูงเกินส่วน และเมื่อคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการกำหนดเบี้ยปรับ ที่มุ่งหมายจะให้เป็นที่บทกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญา ไม่ชำระหนี้ และการกำหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดี ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ดังกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้า ประกอบกับทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแล้ว ที่ศาลปกครองชั้นต้นลดเบี้ยปรับลงโดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระเพียงร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี้ยปรับ ทั้งหมด เป็นเงินจำนวน ๙๖๐,๘๖๐ บาท นั้น เป็นจำนวนพอสมควรแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดยที่เบี้ยปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหนี้ที่มีได้กำหนด ระยะเวลาอันพึงชำระหนี้แก่กันไว้ตามวันแห่งปฏิทินหรืออาจคำนวณนับได้โดยปฏิทิน ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จึงชอบที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินมาชำระเบี้ยปรับดังกล่าวได้โดยพลัน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับแล้วผู้ฟ้องคดียังไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีย่อมได้ชื่อว่าผิดนัด ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ นั้นนี้ ตามมาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แจ้งการยึด หลักประกันของของผู้ฟ้องคดี แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่ก็อาจอนุมานได้จากการที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ขออุทธรณ์ การยึดหลักประกันของต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นอย่างช้า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ชื่อว่าผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และต้องชำระ เบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันดังกล่าว จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือ คำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญา คำประกันจำนวน ๙๖๐,๘๖๐ บาท ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด นับว่าเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือคำประกันของธนาคาร แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาคำประกันจำนวน

๙๖๐,๘๖๐ บาท ครบถ้วนแล้ว โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๐/๒๕๕๙)

แม้กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่สามารถเสนอราคาได้ จะเกิดจากการที่บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประสบปัญหาการเชื่อมต่อในระบบสัญญาณกับผู้เข้าร่วมประมูลก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประมูลตามที่ประกาศประมูลจ้าง และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กำหนด จึงเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ดังกล่าว และเมื่อกรณีที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเหตุที่สามารถป้องกันและคาดหมายได้ล่วงหน้า จึงมิใช่เหตุสุดวิสัยที่จะเป็นข้อยกเว้นให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประมูลไม่มีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมใดที่อาจถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือหรือสมยอมราคากันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากการเข้าร่วมประมูล แต่สาเหตุที่ถูกยึดหลักประกันของเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทำการเสนอราคาแทนให้ได้ทันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประมูล กรณีดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือเป็นกรณีที่อยู่ในขอบเขตที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบโดยตรง ประกอบกับผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ความเสียหายที่เกิดแก่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประมูลจึงมีไม่มากนัก เบี้ยปรับเต็มจำนวนตามหลักประกันของจึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน สมควรลดเบี้ยปรับดังกล่าวลงเหลือเพียงร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครสมุทรปราการโดยนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจ้างงานก่อสร้างอาคารพัสดุบริเวณเรือนเพาะชำกองช่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ดำเนินการประมูลในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๑.๐๐ นาฬิกา และมอบหมายให้บริษัท อ. เป็นบริษัทตลาดกลางในการประมูล ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๑๘ ราย รวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ฟ้องคดี) โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารจำนวน ๓๕๗,๐๐๐ บาท วางเป็นหลักประกันของการประมูล



พร้อมทั้งได้ทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เงื่อนไขการซื้อการจ้าง ๓ ฝ่าย) ให้ไว้แก่เทศบาลนครสมุทรปราการด้วย ปรากฏว่าภายหลังการประมูลเสร็จสิ้น บริษัท อ. ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีหนังสือแจ้งสรุปผลการประมูลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ในจำนวนผู้เข้าร่วมการประมูล ๑๘ ราย มีผู้เข้าร่วมเสนอราคา ๑๕ ราย และผู้ไม่เสนอราคา ๓ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี โดยรายชื่อของผู้ฟ้องคดีนั้น ปรากฏข้อมูลว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสู่ระบบในเวลา ๑๐:๕๖:๕๐ นาฬิกา แต่ไม่ได้เสนอราคา หลังจากนั้น บริษัท อ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็ได้ขอใช้ช่องทางสำรองมาที่บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในเวลา ๑๐:๕๕ นาฬิกา โดยเสนอราคา ๗,๑๓๙,๕๐๐ บาท ซึ่งบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำการ LOG IN แทนให้ได้ทันแต่ไม่สามารถเสนอราคาแทนให้ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประสบปัญหาการเชื่อมต่อในระบบสัญญาณกับผู้เข้าร่วมประมูลในช่วงการขยายเวลาต่อของงานประมูลของสำนักงานเทศบาลเมืองโพธาราม ซึ่งเป็นงานที่ทำการประมูลก่อนเวลาของสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ และในช่วงของการขยายเวลาการประมูลดังกล่าวมีการประมูลงานของสาขาอื่น ทำให้ Traffic ที่ใช้สำหรับรองรับข้อมูลช้าลง เป็นเหตุให้บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถเสนอราคาแทนผู้ฟ้องคดีได้ทัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งการยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่ได้ทำการเสนอราคา อันเป็นการผิดเงื่อนไขตามเงื่อนไขการซื้อการจ้าง ๓ ฝ่าย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์การยึดหลักประกันซองดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศประมูลจ้างพิพาทและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อกำหนดว่า ผู้เสนอการประมูลที่ไม่ทำการเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่ระบบแล้วไม่เสนอประมูลราคา เทศบาลจะทำการยึดหลักประกันซอง เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ผู้เสนอการประมูลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทราบและพิจารณาก่อนระยะเวลาสิ้นสุดการประมูล ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาและลงนามผูกพันตนตามเงื่อนไขการซื้อการจ้าง ๓ ฝ่าย พร้อมทั้งได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมอบให้ไว้กับเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อเป็นหลักประกันซองในการประมูลครั้งนี้ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบและยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการซื้อการจ้าง ๓ ฝ่าย โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เงื่อนไขการยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว จึงมีผลบังคับและก่อให้เกิดสิทธิ

และหน้าที่ระหว่างผู้ร่วมลงนามด้วยกันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ณ ที่ทำการของบริษัท ม. แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ จึงเสนอราคาผ่านช่องทางสำรองทางโทรสารและได้รับการยืนยันการใช้ช่องทางสำรองดังกล่าว จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานสรุปผลการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทตลาดกลางว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสู่ระบบเวลา ๑๐:๕๖:๕๐ นาฬิกา แต่ไม่ได้เสนอราคา โดยก่อนการประมูลสิ้นสุดลงในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงเหตุขัดข้องแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานใด ๆ ที่ยืนยันได้ชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขในการซื้อการจ้าง ๓ ฝ่ายแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าในวันทำการประมูล เวลา ๑๐:๕๖:๕๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสู่ระบบแต่ไม่ได้เสนอราคา ซึ่งเป็นการเสนอราคาที่มีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเอกสารการประมูลและเงื่อนไขการซื้อการจ้าง ๓ ฝ่าย เทศบาลนครสมุทรปราการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เหตุที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประสบปัญหาการเชื่อมต่อในระบบสัญญาณกับผู้เข้าร่วมประมูล กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น เห็นว่า เมื่อกระบวนการเสนอราคาเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา จนถึงเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถ้าหากมีเหตุขัดข้องทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ผู้ฟ้องคดีสามารถขอใช้ช่องทางสำรองมาที่บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและภายในกำหนดระยะเวลาการประมูล ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอใช้ช่องทางสำรองมาที่บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกาแล้ว ซึ่งบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สามารถ LOG IN ให้ได้ทันในเวลา ๑๐:๕๖:๕๐ นาฬิกาก็ตาม แต่เมื่อไม่สามารถเสนอราคาแทนให้ได้ทัน เนื่องจากประสบปัญหาการเชื่อมต่อในระบบสัญญาณกับผู้เข้าร่วมประมูล แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงเหตุขัดข้องดังกล่าวก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประมูล กรณีล้วนเป็นเหตุที่สามารถป้องกันและคาดหมายได้ล่วงหน้า จึงมิใช่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ฟ้องคดีจะขอคืนหลักประกันของได้

อย่างไรก็ตาม โดยที่หนังสือคำประกันของธนาคารที่ผู้ฟ้องคดีให้ไว้เป็นหลักประกันของถือเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหากมีการผิดสัญญา อันถือเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งหากเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้พยายามปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาแล้ว โดยไม่ปรากฏ



ข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมใดที่อาจถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือหรือสมยอมราคากับผู้เสนอราคารายอื่นโดยไม่เหมาะสมหรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากการเข้าร่วมประกวดราคาครั้งนี้ แต่สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีถูกยึดหลักประกันซองเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทำการเสนอราคาแทนให้ได้ทันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประมูล ซึ่งกรณีดังกล่าวมิใช่เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี หรือเป็นกรณีที่อยู่ในขอบเขตที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะละเลยไม่แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุขัดข้องดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ระบบแล้วแต่ไม่มีการเสนอราคา จึงเกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มากนัก จำนวนหลักประกันซองเป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐ บาท จึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน เห็นควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระเพียงร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๗๑,๔๐๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินหลักประกันซองให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๘๕,๖๐๐ บาท ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๕๙)

กรณีที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่ทำการเสนอราคาจนกระทั่งหมดเวลาตามที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนด มีสาเหตุมาจากการรับประทานยาแก้ไอหวัดทำให้หลับไปก่อนที่จะถึงเวลาเสนอราคา เมื่อเหตุดังกล่าวเป็นเหตุที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถป้องกันและแก้ไขได้ เพราะตามหลักฐานใบรับรองแพทย์ระบุว่าผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้เข้ารับการตรวจรักษาและรับยาจากแพทย์ตั้งแต่คืนก่อนวันเสนอราคาแล้ว ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาจึงย่อมได้รับประทานยาดังกล่าวมาแล้วและย่อมรู้ถึงสรรพคุณหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานยาข้างต้นว่าเป็นเช่นไร ซึ่งหากผลข้างเคียงทำให้หลับได้ง่ายตามที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวอ้าง ก็ควรต้องรายงานให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบเพื่อจัดให้บุคคลอื่นไปเสนอราคาแทนหรือจัดให้มีผู้แทนเพิ่มขึ้นตามที่หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สิทธิไว้ การที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการไม่รอบคอบและประมาทเลินเล่อในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ กรณีไม่ใช่เหตุสุดวิสัย และการที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องเสนอราคาไม่ปลุกผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ตื่นขึ้นมาเสนอราคานั้น ไม่ถือเป็นการบกพร่องหรือละเลยต่อหน้าที่ เนื่องจากตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้กำหนดให้ผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ควบคุมดูแลมิให้ผู้เข้าประมูลมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นหรือออกนอก สถานที่การประมูล เพื่อมิให้มีการทุจริตในการประมูล และคอยแนะนำรับแจ้งปัญหา เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบหรือการขัดข้องของระบบตั้งแต่เวลาที่เริ่มกระบวนการเสนอราคา จนถึงเวลาที่สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาเท่านั้น แต่มิได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ต้องคอยบังคับหรือเตือนให้ผู้เข้าเสนอราคาทำการเสนอราคา หน่วยงานทางปกครอง ผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช-อำเภอสังขละบุรี ตอน ๓ โดยบริษัท ป. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาในการประกวดราคา ดังกล่าว ปรากฏว่าเมื่อถึงวันเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้นาย ด. เป็นผู้ไปเสนอราคา แทนผู้ฟ้องคดี ซึ่งนาย ด. ได้ไปถึงสถานที่เสนอราคาก่อนกำหนดเวลาเสนอราคา และได้เข้าไปนั่ง ที่ห้องเสนอราคาพร้อมกับทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อนกำหนดเวลาเสนอราคา ๑๐ นาที แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาเสนอราคา นาย ด. ได้กลับไปจนกระทั่งหมดเวลาเสนอราคา ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีหนังสือแจ้งขอยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี โดยได้แจ้งให้ธนาคารผู้ค้ำประกันนำเงิน จำนวน ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา มาชำระให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่นาย ด. กลับไปในช่วงเวลาการเสนอราคาเป็นผล สืบเนื่องมาจากการรับประทานยาแก้ปวดหัวตามที่แพทย์ผู้รักษาไข้ได้จ่ายยาให้ กรณีเป็น เหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์การยึดหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่าเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้เพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันของ วงเงิน ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องเป็น เหตุที่เกิดขึ้นนอกเหนือเจตนาและนอกเหนือการคาดหมายของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และเป็นเหตุที่ บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบไม่อาจป้องกันได้ แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า นาย ด. รับประทานยาแก้ปวดหัวก่อนที่จะเข้าเสนอราคา และยาดังกล่าวทำให้นาย ด. กลับไปในช่วงที่เสนอราคาก็ตาม แต่เหตุดังกล่าวก็เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีและนาย ด. ตัวแทน ของผู้ฟ้องคดีสามารถป้องกันและแก้ไขได้ เพราะจากการตรวจสอบใบรับรองแพทย์ที่ผู้ฟ้องคดี

